ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – АНДЕЗИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „АСАРА", ОБЩИНА КИРКОВО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „МАКАЗА" ООД, С. ЧОРБАДЖИЙСКО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, НА 27 МАЙ 2005Г., ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2008Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 18 ОКТОМВРИ 2010Г.

Днес, ... 2016г. в сградата на Министерството на енергетиката, на основание Решение № 653 на Министерския съвет от 31.08.2015г. и чл. 3, ал. 2 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – андезити, от находище „Асара", община Кирково, област Кърджали, сключен между министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Маказа" ООД, с. Чорбаджийско, община Кирково, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 15 февруари 2008г. и допълнително споразумение № 2 от 18 октомври 2010г., между страните:

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката Теменужка Петкова, наричан за краткост **„Концедент"**

и

"МАКАЗА" ЕООД, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 000268048, със седалище и адрес на управление с. Подкова, община Кирково, област Кърджали, представлявано от Костадин Терзиев – управител, наричан за краткост **„Концесионер",**

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. Срокът на предоставената концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – андезити, от находище „Асара", община Кирково, област Кърджали, се продължава с 15 (петнадесет) години, считано от 27 май 2015г.

Чл. 2. Срокът на концесията се продължава при условията на сключения на 27 май 2005г. договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – андезити, от находище „Асара", община Кирково, област Кърджали, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 15 февруари 2008г. и допълнително споразумение № 2 от 18 октомври 2010г.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ЗЗЛД

Чл. 3. Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца от подписване на настоящото допълнително споразумение, да представи в Министерството на енергетиката актуализиран цялостен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на действието на договора до 27 май 2030г., който след съгласуването му от министъра на енергетиката става неразделна част от концесионния договор.

Чл. 4. (1) Концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за дейностите, заложени в актуализирания цялостен проект по чл. 3, които не са били обект на оценка по ОВОС и представляват изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

(2) Проектът по ал. 1 да бъде разработен в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 2 от Закона за подземните богатства и въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Чл. 5. (1) Концесионерът се задължава в срок до 8 /осем/ месеца след подписване на настоящото допълнително споразумение, да представи в Министерство на енергетиката актуализиран проект по чл. 6, т. 3 от концесионния договор, за техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на продължението на концесионния договор. Проектът става неразделна част от концесионния договор след съгласуването му от министъра на енергетиката.

(2) Проектът по ал. 1 задължително съдържа информация за размера на финансовото обезпечение по чл. 16, ал. 4 от концесионния договор.

(3) Концесионерът извършва ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по ал. 1.

(4) Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на продължението актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

Чл. 6. Член 10, ал. 1 се изменя и допълва така:

1. В т. 2 думите „културни и исторически паметници" се заменят с думите „културните ценности";

2. В т. 12 се създава ново изречение второ:

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ДР на ЗЗЛД

„При осъществяване на дейностите по предоставената концесия да не се засяга и увреждa намиращата се в непосредствена близост недвижима културна ценност „Крепост на връх Асара" и нейната охранителна зона, определена с Протокол от 10 октомври 2002г. в изпълнение на Заповед № Р-209/02.10.2002г. на директора на Националния институт за недвижимо културно наследство."

Настоящото допълнително споразумение съдържа 3 /три/ страници, изготви се в три еднообразни екземпляра – два за концедента и един за концесионера, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – андезити, от находище „Асара", община Кирково, област Кърджали, сключен на 27 май 2005г., изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 15 февруари 2008г. и допълнително споразумение № 2 от 18 октомври 2010г. и влиза в сила от 27 май 2015г., с изключение на чл. 3 и чл. 5, ал. 1, които влизат в сила от подписването му.

ЗА КОНЦЕДЕНТА: **ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:**

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА **КОСТАДИН ТЕРЗИЕВ**
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА **УПРАВИТЕЛ НА „МАКАЗА" ЕООД**

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД